拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５３７９３３
起案日	令和　８年　４月２０日
特許庁審査官	素川　慎司　　１８１９　２Ｑ００
特許出願人代理人	弁理士法人太陽国際特許事務所　様
適用条文	第３６条第４項第１号（実施可能要件） 第３６条第６項第２号（明確性） 第２９条第２項（進歩性）

＜＜＜＜　　最後　　＞＞＞＞

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（実施可能要件）この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。

２．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

３．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（実施可能要件）について

・請求項　１-１８

請求項１-１８に係る発明は「歩行プロファイラ及び前記少なくとも１つの装具デバイスの前記１つ以上の生物力学的センサを用いて取得された生物力学的デ

ータを使用して、前記ユーザの軌道データを生成する工程」を含んでいる。
　しかし、発明の詳細な説明には、段落［００５０］に、「プロセス３００はブロック３０２で開始し、例えば、２０１７年1月２５日付けで出願された「ＧａｉｔＰｒｏｆｉｌｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」と題する国際特許出願ＷＯ２０１８／１３７０１６Ａ１号で開示される等の歩行プロファイラ、並びに、生物力学的センサ２０から取得された機械的情報と生物力学的情報を使用して、ユーザの関節及び／又は身体セグメントの軌道データを決定する。」と記載されているのみであり、歩行プロファイラ及び生物力学的センサをどのように併用して生物力学的データを取得し、ユーザの軌道データを生成するのかが開示されていない（生物力学的データを取得することを目的として、歩行プロファイラ及び生物力学的センサがそれぞれどのような機能を分担しているのか不明である。）し、そもそも「歩行プロファイラ」なる構成がいかなる装置を包含しているのか不明である（ＷＯ２０１８／１３７０１６Ａ１号は、あくまで「歩行プロファイラ」の一例にすぎず、「歩行プロファイラ」という用語の外縁が不明である。）。したがって、歩行プロファイラ及び生物力学的センサの相互関係が不明瞭となる結果、技術的手段相互の関係が不明確であるから、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき、当業者が請求項１-１８に係る発明を実施できるように記載されているとは認められない。
　よって、この出願の発明の詳細な説明は、当業者が請求項１-１８に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでない。

●理由２（明確性）について

・請求項　５-９、１４-１８
　請求項５には、「前記重要生物力学的特徴は、参照データベース及び転帰データベースからのキュレート済みデータのインデックス付きの組み合わせを形成することによって得られ、前記参照データベースは、重要生物力学的測定値及び関連する生理学的決定因子を含み、査読済み学術出版物を使用して構築され、前記転帰データベースは、関連付けられた重要生物力学的測定値及び関連する統計的に確立された転帰を含み、ユーザ監視及び実験を使用して構築される」と記載されている。
　しかし、「参照データベース」及び「転帰データベース」から何を取得して、それらをどのように組み合わせて用いるのかが記載されておらず、「参照データベース」及び「転帰データベース」の機能及び役割を明確に把握することができない。したがって、請求項５に係る発明が、どのような工程を含む発明であるのかを明確に把握することができない。
　ここで、出願人は、意見書において「しかしながら、明細書の段落［００４６］～［００４８］、［００５４］及び［００６１］の記載によれば、本願請求項

５に係る発明は明確であるものと思料いたします。本願請求項５に記載された参照データベース及び転帰データベースの組み合わせは、単なる情報の寄せ集めではなく、明細書の段落[００４８]に記載される通り、インデックス化手法を通じて学術的ベンチマークと臨床測定データとの間に技術的相関関係を確立するものです。また、当業者であれば、例えば明細書の段落[００６１]に開示された具体的なアルゴリズム例を参照することにより、当該データベースを用いて主要な特徴を抽出し、その後の歩行解析を実行する方法を明確に理解することができると考えられます。」と主張している。

しかし、発明の詳細な説明の段落［００４６］-［００４８］、［００５４］、［００６１］及びその他の段落における記載からは、以下の事項が把握される。

１．重要生物力学的測定値と生理学的決定因子とを関連付けるプロセス２００の、ブロック２０２における参照データベースが、査読済み学術出版物を基礎として管理されており、重要生物力学的測定値及び関連する生理学的決定因子に関するものであること。（段落［００４５］-［００４６］）
２．プロセス２００のブロック２０４における転帰データベースが、ユーザの監視と実験を通じて構築され、重要生物力学的測定値と統計的に確立された転帰とを関連付けるものであること。（段落［００４７］）
３．プロセス２００のブロック２０６において、重要生物力学的特徴、関連する分類基準、リスクの生理学的決定因子のモデル及び既知の共変量のリストを含む順序付けされたセットを、参照データベース及び転帰データベースから取り出されたキュレート済みデータのインデックス付きの組み合わせとして構築すること。（段落［００４８］）
４．個人の生理学的決定因子に基づく解析を通知する生物力学的データを生成するプロセス３００のブロック３１０において、受け入れられた関心変数を含む生物力学的データの各セグメントを処理、セグメント化して、重要特徴のみを抽出すること。（段落［００４９］、［００５４］）
５．個人の生理学的評価を作成するプロセス４００のブロック４０８において、生物力学的データに基づいて生成されるユーザの生理学的評価には、関心変数に基づく生理学的決定因子の評価及び重要特徴が含まれること。（段落［００５６］、［００５９］、［００６１］）
６．関心変数の重要共変量は、参照データベースに基づくこと。（段落［００６１］）

１-３の事項からは、請求項５に係る発明における「参照データベース及び転帰データベースから取り出されたキュレート済みデータのインデックス付きの組み合わせを形成する」とは、どのようなことを指すのかを明確に把握することができない。具体的には、３の事項からは、当該発明特定事項が「参照データベー

ス」「から取り出されたキュレート済みデータ」及び「転帰データベースから取り出されたキュレート済みデータ」という２種類のデータについて「インデックス付きの組み合わせを形成する」ことを指すと解されるが、１-３の事項からは、「参照データベース及び転帰データベース」を構築するデータが「キュレート済みデータ」であるとは理解できないし、当該データをキュレートすること（具体的なキュレートの方法も含む）についても本願明細書等には何ら記載されていない。そして、仮に、当該「キュレート済みデータ」が「重要生物力学的測定値及び関連する生理学的決定因子」並びに「関連付けられた重要生物力学的測定値及び関連する統計的に確立された転帰」を指すとしても、それらの「インデックス付きの組み合わせを形成する」とはどのようなことを指すのか、また、「インデックス」が何であって、どのように用いられるのかが、発明の詳細な説明には記載されておらず、出願時の技術常識に照らしても、これらの技術的意味を理解することができない。

そして、４-６の事項は、重要生物力学的測定値と生理学的決定因子とを関連付けるプロセス２００の後に続く、個人の生理学的決定因子に基づく解析を通知する生物力学的データを生成するプロセス３００又は個人の生理学的評価を作成するプロセス４００に関する事項であるところ、これらの事項を参照しても、請求項５に係る発明における「参照データベース及び転帰データベースから取り出されたキュレート済みデータのインデックス付きの組み合わせを形成する」ことがどのようなことを指すのかを明確に把握することができない。

したがって、請求項５における当該記載は、発明の詳細な説明の段落［００４６］-［００４８］、［００５４］、［００６１］及びその他の段落における記載を参酌しても、明確に把握することができない。

また、請求項５を引用する請求項６-９、及び、システムの発明である請求項１４-１８に係る発明についても同様である。

よって、請求項５-９、１４-１８に係る発明は明確でない。

●理由３（進歩性）について

・請求項　１-１８
・引用文献等　１-３
・備考

令和８年３月２日付け手続補正書でした補正により、請求項１及び１０に、「ユーザから収集された生物力学的データ」が「少なくとも１つの装具デバイスを有するシステム」によるものであり、「前記ユーザの生物力学的データを取得する工程」が「前記少なくとも１つの装具デバイスの１つ以上の生物力学的センサを用いて」行われ、「生物力学的データ」が「歩行プロファイラ及び前記少なくとも１つの装具デバイスの前記１つ以上の生物力学的センサを用いて取得」され

るとの発明特定事項が追加された。
　補正後の請求項１に係る発明と引用文献１に記載された発明とを対比する。
　引用文献１の段落［００４３］-［００４４］には、システム１００が備える加速度計１０は被験者の歩行動作時に腰部に取り付けて加速度を検出するものであり、前後方向のＸ方向加速度検出部１２、左右方向のＹ方向加速度検出部１４及び上下方向のＺ方向加速度検出部１６により構成されている旨が記載されている。したがって、引用文献１に記載された発明における加速度計１０、並びに、前後方向のＸ方向加速度検出部１２、左右方向のＹ方向加速度検出部１４及び上下方向のＺ方向加速度検出部１６は、それぞれ、補正後の請求項１に係る発明の「装具デバイス」及び「生物力学的センサ」に相当する。
　したがって、補正後の請求項１に係る発明と引用文献１に記載された発明は、以下の点で相違し、その他の点で一致する。
　補正後の請求項１に係る発明が「歩行プロファイラ及び前記少なくとも１つの装具デバイスの前記１つ以上の生物力学的センサを用いて取得された生物力学的データを使用して、前記ユーザの軌道データを生成する」と特定されているのに対し、引用文献１に記載された発明では、３方向の加速度の時間変化波形を加速度計１０によって作成する構成のみ開示している点（以下「相違点１」という。）。
　補正後の請求項１に係る発明が「所定の受け入れ基準に適合しない関心変数データを拒否する工程」と特定されているのに対し、引用文献１に記載された発明では、この点が特定されていない点（以下「相違点２」という。）。

（１）相違点１について
　まず、前記理由１において説示したとおり、「生物力学的データ」を「歩行プロファイラ」及び「生物力学的センサ」を用いて取得する点については、当業者が実施可能に記載されているとは認められないが、仮に、「生物力学的データ」を異なる二つのデバイスを用いて取得する構成を意味しているにすぎないのだとすると、引用文献１の段落［００４５］には、加速度計１０について、１軸あるいは２軸の加速度センサを組み合わせて使用してもよいことが記載されているところ、引用発明を当該構成とすることは、当業者が容易になし得ることである。

（２）相違点２について
　令和７年１１月２６日付け拒絶理由通知書に記載した理由１の備考において説示したとおりである。

　請求項２-９について、令和７年１１月２６日付け拒絶理由通知書に記載した理由１の備考において説示したとおりである。

　請求項１０について、請求項１に係る発明の方法を実行するシステムの発明で

あるから、請求項１について説示したとおりである。

請求項１１-１８について、令和７年１１月２６日付け拒絶理由通知書に記載した理由１の備考において説示したとおりである。

したがって、請求項１-１８に係る発明は、引用文献１に記載された発明及び周知技術から当業者が容易に想到し得るものである。

＜最後の拒絶理由通知とする理由＞

この拒絶理由通知は、最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものである。

＜引用文献等一覧＞
１．特開２００９-２６１５９５号公報
２．特開２０１７-１２４１６４号公報（周知技術を示す文献）
３．国際公開第２０２０／１５７８０８号（周知技術を示す文献）

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　　Ａ６１Ｂ　　５／００-　５／３９８

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部分析診断（医学診断）　小嶋　匠（こじま　たくみ）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１ 内線３２９１
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA2J」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
後藤　昌夫	素川　慎司	小嶋　匠
３１０３	４８４４	１８１９